מדינת ישראל

משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון

ח' בניסן התשע"ד
8 באפריל 2014

חוזר ביטוח 5-1-2014
סיווג: בריאות

<u>התיישנות בחוזה ביטוח הכולל כיסוי ביטוחי לנכות - ביטול חוזר</u>

בתוקף סמכותי על פי סעיף 2(ב) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א- 1981, ולאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, אני מורה כדלקמן:

ביום 18 במרץ 2014 התקבל בכנסת תיקון מס' 6 לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981 (להלן - התיקון). במסגרת התיקון נקבע כי אם הייתה עילת תביעה נכות שנגרמה למבוטח ממחלה או מתאונה, יש למנות את תקופת ההתיישנות מהיום שקמה למבוטח הזכות לתבוע את תגמולי הביטוח לפי תנאי חוזה הביטוח. התיקון משנה את ההלכה שלפיה נמנתה תקופת ההתיישנות ממועד המחלה או התאונה, לפי העניין.

משכך, מתייתר הצורך בחוזר ביטוח שמספרו 4-1-2013, שעניינו "התיישנות בחוזה ביטוח הכולל כיסוי ביטוחי לנכות" (להלן - החוזר) שמטרתו היתה לקבוע הוראות המסדירות טיפול בבקשות להארכת תקופת ההתיישנות בתביעות נכות וכן לקבוע הוראות לעניין גילוי שעל מבטח לתת בעניין זה.

לאור האמור, החוזר מבוטל בזאת ולא ייכנס לתוקף.

דורית סלינגר
המפקחת על הביטוח

רח' קפלן 1, ירושלים 9103002 ת.ד. 3100 טל' 02-5317111 פקס' 02-5695342
www.mof.gov.il